

1500463-56.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

1ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500463-56.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500463-56.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2051047/2021 - DEL.POL.JANDIRA, 16373755 - DEL.POL.JANDIRA, 442/21/408 - DEL.POL.JANDIRA, 2051047 - DEL.POL.JANDIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO SILVA DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de MURILO SILVA DE ALMEIDA, qualificado nos autos à fl. 35-41, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 22 de fevereiro de 2021, por volta de 10h38 na Rua Silverstone, nº 553, viela, Suíte Quebra Nozes, nesta cidade de Jandira, MURILO SILVA DE ALMEIDA (qualificado a fls. 05/06) tinha em depósito e guardava, para distribuição ao consumo de terceiros, (a) 15,2g (quinze gramas e dois decigramas) de substância entorpecente denominada maconha, dividida e acondicionada em 41 invólucros plásticos; (b) 41,1g (quarenta e um gramas e um decigrama) de substância

entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 117 invólucros do tipo eppendorf; e (c) 1290ml (um mil duzentos e noventa mililitros) de substância entorpecente denominada vulgarmente lança-perfume, dividida e acondicionada em 43 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 10) e laudo de constatação provisório (fls. 39/41).

Auto de prisão em flagrante à fl. 01.

Boletim de ocorrência às fls. 07-09.

Autos de exibição e apreensão acostados à fl. 10.

Laudo pericial de exame químico toxicológico definitivo acostado às fls. 132-137.

Autoridade Policial apresentou Relatório final (fl. 20-21).

Conforme decisão proferida no plantão (fl. 43-45), convertida a prisão em flagrante em liberdade provisória do acusado.

Alvará de soltura às fls. 61-62.

Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 54-56).

Em razão do excesso de prazo, foi deferida a liberdade provisória (fl. 128).

Devidamente citado (fl. 122), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 126-127).

Audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Memoriais orais pelas partes.

Vieram os autos conclusos.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O pedido de condenação é PROCEDENTE.

Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

DA MATERIALIDADE

A materialidade ficou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10) e Laudo de Exame Químico Toxicológico Definitivo (fls. 132-137).

DA AUTORIA

A autoria por sua vez é indene de dúvidas. Está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), bem como pelo depoimento das testemunhas.

Os guardas municipais Flávio Ferreira de Lima e Tiago Batista da Silva, de forma resumida, narraram:

Em patrulhamento pelo local, conhecido como ponto de vendas, quando Murilo e um rapaz nos viu e esboçou um certo nervosismo. Nada de ilícito foi encontrado com ambos. Murilo informou que a droga estaria na casa. Pedimos autorização para acompanhar. Ele mostrou e encontramos as drogas e o dinheiro. Sim (que estava traficando). O outro disse que encontrou o Murilo para fumar um baseado. Ele falou que estava dentro da residência, foi solicitado que pegasse, ele nos autorizou e acompanhou. Não conhecia ele. Valor exato não me recordo, era mil de duzentos, não lembro exato. Era do tráfico, as drogas não me recordo, estavam localizadas em um cesto de roupa, era uma quantia considerável. Eu e meu colega. Eles estavam sentado na frente da residência do Murilo. Ali, na travessa sem saída, conhecido como ponto.

Estávamos patrulhando pelo local, avistamos as partes. Ao avistar a equipe demonstraram nervosismo e foi feita a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado. Em entrevista, o Murilo falou que na casa dele tinha entorpecentes e dinheiro. Quando ele falou que havia droga, ele angariou a entrada na casa dele, e a droga estava

dentro de um cesto de roupas e o dinheiro. Sim (autorizado entrada). Ele próprio indicou onde estava a droga, com o dinheiro. Fizemos a recolha do material, não vou me recordar a quantidade exata, lança perfume, maconha e cocaína. O rapaz informou que foi ao local fazer uso de entorpecentes com o Murilo. Não conhecia.

A testemunha Igor Andrade de Sousa, em juízo, informou que:

Conheço. Amigo de escola. Sim, estava. Fomos abordados. No momento não encontraram. Mora ele e um amigo dele, eu passei lá e estávamos conversando. Pediram para entrar na casa do Murilo, ele autorizou a entrada. Eu fiquei do lado de fora. Sim, vi (saírem da casa com as drogas). Não sabia que ele vendia. Sim. Uso maconha. Não ia. Na hora decidi (fumar um baseado). Eu ia buscar lá perto da residência.

Indagado, o réu disse que os entorpecentes encontrados e o dinheiro eram proveniente da venda dos entorpecentes e que ganha R\$ 300,00 por dia pelo tráfico e que Igor é seu conhecido e que foi até o local para juntos fumarem um "baseado".

Em juízo, o réu confessou integralmente a prática do crime:

23 anos. Faço uso só de maconha. Fui preso em flagrante, estou errado mesmo. Estou arrependido, estou trabalhando no lava-rápido. Eu estava vendendo água na rua, mas sem envolvimento. Como apertou os negócio em casa, entrei nesse negócio, remédio da minha mãe. Pagar conta, os negócios dentro. Sim autorizei. Não estava vendendo. Eles desceram a viela, mas não era na rua de casa, era em cima. Abordaram nós, eu e o menino. Já me perguntaram, falaram que tinham foto minha, que eu estava tramando. Eles falaram que iam entrar e eu falei que podiam entrar. Aí acharam uma caixa com os entorpecentes, do lado da máquina. Eles falaram que iam entrar, em vista da maconha que eu cultivava, senti ameaçado.

Nota-se que o réu assumiu a autoria do crime e foi preso em flagrante com porções de cocaína, maconha e drogas de natureza diversa. A suposta ameaça quanto à autorização não restou comprovada, em especial pelo depoimento da testemunha Igor, que nada relatou sobre possível ameaça, mas confirmou a autorização para ingresso na residência.

Em contrapartida, o depoimento dos guardas municipais que participaram das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor dos depoimentos apenas pela sua condição funcional. Ademais, tratando-se de agentes públicos, sua atuação é dotada de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastada através de provas robustas. No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

No mesmo sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Conjunto probatório desfavorável ao réu alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando

tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico - Descabimento da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Recurso improvido. (Apelação Criminal nº 0022095-85.2014.8.26.0114 - Campinas - 8ª Câmara Criminal - Relator: Grassi Neto - 18.08.2016 - V.U. - Voto nº 9793)".

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Não há nenhuma circunstância que autoriza suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal e o depoimento policial é válido como meio de prova - Recurso improvido (Apelação Criminal nº 0018686-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - 9ª Câmara Criminal - Relator: Roberto Solimene - 01/09/2016 - V.U. - Voto nº 33091)".

Assim, resta comprovada a autoria do réu com relação ao delito .

Superada a questão vertente sobre a materialidade e autoria, verifica-se a necessidade de análise do elemento subjetivo especial, notadamente a finalidade de mercancia.

Tratando-se do tipo misto alternativo, não se faz necessária a realização da mercancia em si, mas apenas prova do dolo específico e a prática de quaisquer condutas constantes no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo o réu praticado os verbos "ter em depósito, guardar".

Ademais, a finalidade da mercancia restou demonstrada nos autos consoante a quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal, que indicam com clareza a prática da mercancia dos entorpecentes.

É o sentir da jurisprudência:

"1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF" (STJ, REsp604815/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 26/09/2005). 2. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é misto alternativo, no qual a conduta do agente criminoso pode ser "importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", consumando-se com a prática de qualquer das dezoito ações relacionadas em seu núcleo. 3. É inaplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o condenado se dedica às atividades criminosas (comandar tráfico no interior da cadeia) e integrar organização criminosa (PCC - Primeiro Comando da Capital). 4. Recurso 1 provido em parte. 5. Recurso 2 não provido, com redução da pena de ofício. ESTADO DO PARANÁ. APELAÇÃO CRIMINAL nº 1.180.772-82 (TJPR - 4ª C. Criminal - AC - 1180772-8 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - J. 19.02.2015). Negrita-se.

Assim, as circunstâncias objetivas demonstradas nos autos, como a quantidade de drogas apreendidas (a) 15,2g (quinze gramas e dois decigramas) de substância entorpecente denominada maconha, dividida e acondicionada em 41 invólucros plásticos; (b) 41,1g (quarenta e um gramas e um decigrama) de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 117 invólucros do tipo eppendorf; e (c) 1290ml (um mil duzentos e noventa mililitros) de substância entorpecente denominada vulgarmente lança-perfume, dividida e acondicionada em 43 porções e a quantia equivalente a um mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos, sem prova da origem lícita, a atividade em local conhecido pelo tráfico de drogas, e as declarações prestadas pelos guardas indicam com clareza o

dolo específico, razão pela qual há subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA das penas.

Do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores no artigo 59 do Código Penal e às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser levada em consideração a diversidade de natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína, maconha e lança-perfume), com alto poder vulnerante. Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 578.782/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

As demais circunstâncias são neutras. Assim, havendo uma circunstância negativa preponderante (artigo 42 - 1/5), fixo-a a pena-base em 06 anos de reclusão. Ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão integral. Assim, retorno a pena ao mínimo legal - 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Considerando a condenação recente do réu, com o benefício do §4º (fl. 142), bem como o fato de estar respondendo a outro processo por tráfico, associação e corrupção de menores, descabida a aplicação da causa especial de diminuição.

Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Considerando a quantidade de pena aplicada, a condenação recente, o regime inicial para cumprimento de pena deveria ser o regime fechado.

Descabido o sursis e a substituição, observada a quantidade de pena aplicada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo legal.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da DENÚNCIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de MURILO SILVA DE ALMEIDA, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para CONDENAR o réu como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa no mínimo legal.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos, já que comprovada a prática dos crimes e o perdimento de bens e valores à União, devido ausência de origem lícita.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o réu ao pagamento das custas processuais, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Concedo ao réu o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, expeça-se mandado de prisão, guia de recolhimento definitiva e certidão de honorários.

P.R.I.C.

Jandira, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA